

1500195-09.2022.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JAMIL ROS SABBAG

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUDSON MAIA DELUQUI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

HUDSON MAIA DELUQUI está sendo processado como incurso nos artigos 33, "caput", c.c. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia no dia 07 de maio de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

2ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, nº 50, Garça - SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500195-09.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-09.2022.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUDSON MAIA DELUQUI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

HUDSON MAIA DELUQUI está sendo processado como incurso nos artigos 33, "caput", c.c. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia no dia 07 de maio de 2022, por volta das 09h, ele trafegava pela Rodovia SP-294, em um ônibus da "Viação Motta", placa GDG5307, oriundo de Cuiabá/MT, enquanto transportava em sua bagagem, a fim de entrega para pessoa não identificada em Belo Horizonte/MG (destino final do veículo de transporte coletivo), 06 (seis) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 6,005 kg, e 23 (vinte e três invólucros) de cocaína em

forma de "crack", com peso líquido de 12,443 kg.

Após a denúncia ser recebida (fls. 112), o réu apresentou defesa prévia e foi citado (fls. 117/119 e 147). Em juízo foram ouvidas as pessoas arroladas e o réu interrogado. Finda a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público, em alegações orais, se manifestado pela procedência da ação penal, e a Defesa, em memoriais, pelo resultado inverso (fls. 155/157).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade da infração está no auto de prisão em flagrante às fls. 01; no boletim de ocorrência às fls. 06/07; no auto de exibição e apreensão às fls. 10/11; nas imagens de fls. 12/14 e nos laudos periciais de fls. 15/17 e 64/68. A autoria delitiva, por sua vez, é indubitosa e exsurge da prova oral produzida em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha acusatória FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS MOYSÉS, policial militar, depôs que ocorria uma fiscalização de trânsito pela praça de pedágio de Garça, durante a vistoria no bagageiro do transporte supramencionado, verificou uma caixa de papelão que continha tabletes de cocaína. Após, perguntaram ao motorista sobre o proprietário da caixa, que indicou o acusado, que, por sua vez, disse que pegou a droga de uma pessoa desconhecida em Cuiabá/MT e estava levando até Belo Horizonte/MG, para pessoa também desconhecida, recebendo R\$ 6.000,00 (seis mil reais) por este transporte. A caixa estava no compartimento de carga.

A testemunha acusatória RODOLFO LOPES, policial militar, depôs que estava ocorrendo fiscalização de trânsito perto de Garça e a equipe abordou o ônibus supracitado, no bagageiro encontraram caixas de papelão contendo tabletes de cocaína. Conferiram os "tickets" de bagagem e identificaram o acusado, que confirmou a propriedade da droga, acrescentando que trazia de Cuiabá/MT e levaria para Belo Horizonte/MG, recebendo R\$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte.

Ao final, ao ser interrogado, o réu confessou a acusação. Em Cuiabá/MT, uma pessoa não identificada solicitou que ele levasse a droga até Belo Horizonte/MG por R\$ 6.000,00 (seis mil reais). É dependente químico.

Analisando conjuntamente a prova testemunhal colhida em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há como se concluir pela improcedência da ação penal. O acusado confessou a prática delitiva na fase policial e na fase judicial, em consonância com o que foi declarado pelos policiais que atuaram na prisão em flagrante.

Depreende-se da prova oral colhida que o acusado tomou posse dos entorpecentes em Cuiabá/MT a fim de levar até Belo Horizonte/MG, oportunidade em que receberia seis mil reais pelo transporte interestadual.

Deste modo, de rigor a procedência da ação penal.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, sobretudo à considerável quantidade de droga de alto potencial lesivo e aos antecedentes criminais constantes nas fls. 97/109, fixo a pena-base do acusado em 1/3 acima do mínimo legal, o que perfaz o montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa

Na segunda etapa, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, nada alterando na pena ora fixada.

Por fim, na terceira etapa, está presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, razão pela qual majoro 1/6 da pena, resultando no patamar definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa

O regime inicial é o fechado, por se tratar de crime equiparado a hediondo, regime esse que não se altera frente ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado ainda não teria direito a eventual progressão, sendo inviável a substituição da pena ou a concessão de sursis diante da ausência dos requisitos legais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar HUDSON MAIA DELUQUI como

incurso nos artigos 33, "caput", c.c. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculados no mínimo legal por ser o acusado hipossuficiente financeiramente (fls. 115).

Nos termos dos artigos 312 e 387, §1º, do Código de Processo Penal, fica mantida a prisão preventiva do acusado, pois os motivos que levaram à decretação da medida permanecem inalterados.

Expeça-se o necessário, façam-se as devidas comunicações e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publique-se e intime-se.

Garça, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA